Seção II
Das Delegacias Especializadas

Art. 27 A Delegacia de Polícia Especializada, dirigida por Delegado de Polícia Classe Especial ou de Classe "C", subordinada à respectiva Regional, compete a execução das funções institucionais da Polícia Judiciária Civil na sua atividade fim.

Seção III
Das Delegacias de Polícia

Art. 28 A Delegacia de Polícia Judiciária Civil, dirigida por Delegado de Polícia de carreira, subordinada à respectiva Regional, compete a execução das funções institucionais da Polícia Judiciária Civil, na sua atividade fim.

TÍTULO IV
Dos Servidores da Polícia Judiciária Civil

CAPÍTULO I
Das Carreiras Policiais Civil

Art. 29 A Polícia Judiciária Civil é organizada em série de classes, com níveis crescentes de atribuições e responsabilidades funcionais.

Art. 30 Carreiras Policiais são o escalonamento em cargos de natureza policial civil, de provimento efetivo e exercício privativo de seus titulares constituídos de série de classes, encimada pela especial, assim denominadas:

I - Classe Especial;
II - Classe "C";
III - Classe "B";
IV - Classe "A";
V - Classe de Delegado de Polícia Substituto;
VI - Classe de Investidura Temporária para os demais funcionários.

Art. 31 As carreiras policais civis são estruturadas conforme os seguintes quadros:

I - Quadro I - Autoridade Policial:
a) Delegado de Polícia;
b) Delegado de Polícia Substituto.

II - Quadro II - Agente de Autoridade Policial:
a) Escrivão de Polícia;
b) Agente de Polícia.

Art. 32 As carreiras Policiais Civis terão efetivos e vencimentos estabelecidos por lei.

Art. 33 Autoridade Policial é o Delegado de Polícia que, investido por lei, tem a seu cargo a direção e o mando das atividades de Polícia Judiciária Civil.

Art. 34 Agente de Autoridade é o policial encarregado da prática de atos investigatórios ou na formação de inquéritos policiais e procedimentos administrativos, para prevenir ou reprimir infrações penais sob a direção mediata ou imediata da Autoridade Policial.

CAPÍTULO II
Das Atribuições das Carreiras

Art. 35 São atribuições dos Delegados de Polícia:

I - dirigir, coordenar, supervisionar e fiscalizar as atividades administrativas e operacionais do órgão ou unidade policial sob sua direção;

II - cumprir e fazer cumprir, no âmbito de sua competência, as funções institucionais de Polícia Judiciária Civil;

III - instaurar e presidir inquéritos policiais e outros procedimentos administrativos, no âmbito de sua competência;

IV - planejar, dirigir e coordenar, com base na estatística policial, as operações no combate efetivo à criminalidade, na área de sua competência;

V - exercer os poderes discricionários afetos a Polícia Judiciária Civil, que objetive proteger os direitos inerentes a pessoa humana e resguardar a segurança pública;

VI - praticar todos os atos de Polícia Judiciária Civil, na esfera de sua competência, visando a diminuição da criminalidade e da violência;

VII - promover diligências, requisitar informações, exames periciais e documentos necessários à instrução de inquérito policial ou outros procedimentos decorrentes das funções institucionais da Polícia Judiciária Civil;

VIII - exercer outras funções definidas em lei ou regulamento.

Art. 36 Os cargos e funções de direção dos órgãos e das unidades policiais são privativos de Delegado de Polícia de carreira.

Art. 37 São atribuições do Escrivão de Polícia:

I - elaborar os inquéritos policiais e procedimentos administrativos, sob a presidência de autoridade policial competente;

II - expedir, mediante requerimento deferido pela autoridade policial competente, certidões e translados;

III - executar tarefas administrativas atinentes à atividade cartorária;

IV - responder pela guarda de bens e valores, instrumentos de crime entregues a sua custódia, em razão de sua função, dando-lhes a destinação legal;

V - manter o controle de inventário dos bens patrimoniais da unidade policial, promovendo carga e baixa dos mesmos;

VI - dirigir e coordenar os serviços dos cartórios, bem como dos seus respectivos servidores, quando na condição de encarregado.

Art. 38 São atribuições do Agente de Polícia:

I - proceder, mediante determinação da autoridade policial, às diligências e investigações policiais com o fim de coletar elementos para a elucidação de infrações penais e instrução dos respectivos procedimentos legais;

II - efetuar prisão, conduzir e escoltar presos;

III - o recolhimento, a movimentação, a disciplina, a vigilância do preso, bem como a guarda de valores e seus pertences, procedendo a escrituração no livro de registro prisional;

IV - dirigir veículos automotores em missões policiais e em razão de desempenho dos diversos setores da Polícia Judiciária Civil;

V - operar equipamento de comunicação;

VI - dirigir e coordenar as seções dos órgãos auxiliares, bem como seus respectivos servidores, quando na condição de encarregado;

VII - orientar e supervisionar o trabalho de subordinados em investigações e diligências;

VIII - executar outras determinações emanadas da autoridade policial ou da Chefia competente.

Art. 39 A função policial fundamenta-se na hierarquia e na disciplina, sendo incompatível com qualquer outra, exceto os casos previstos em lei.

Parágrafo único. A função do policial sujeita-se à prestação de serviços em condições adversas de segurança, com risco de vida, cumprimento de horário de trabalho em regime de tempo integral, plantões noturnos e chamados a qualquer hora, inclusive na prestação de trabalho com a realização de diligências policiais em todo o território do Estado de Mato Grosso ou fora dele.

TÍTULO IV
Do Ingresso nas Carreiras e do Estágio Probatório

CAPÍTULO I
Do Ingresso nas Carreiras

Art. 40 O ingresso na Polícia Civil far-se-á nas Classes iniciais das carreiras policiais, mediante concurso público de provas ou de provas e títulos, realizado pela Academia de Polícia Judiciária Civil, em que apurem qualificações e aptidões específicas para o desempenho das atribuições do cargo.

Art. 41 O concurso público, de que trata o artigo anterior, será realizado em quatro fases eliminatórias e sucessivas, sendo a primeira e a terceira também classificatória:

I - 1ª Fase - prova escrita;
II - 2ª Fase - psicotécnico e saúde;
III - 3ª Fase - de provas e títulos, com exame oral e público dos candidatos;
IV - 4ª Fase - investigação social.

§ 1º Os cargos de Delegados de Polícia são privativos de bacharéis em Direito, assegurada a participação da Ordem dos Advogados do Brasil, na realização do concurso para este cargo.

§ 2º A prova oral aplica-se também às demais carreiras.

§ 3º A prova escrita deve compreender:

I - prova preambular, versando sobre questões objetivas teóricas ou práticas, podendo consistir em teste de múltipla escolha, abrangendo matérias objeto do programa definido no Edital;

II - prova dissertativa, a todos os candidatos aos cargos de Polícia Judiciária Civil;

III - prova de datilografia, restrita aos candidatos ao cargo de Escrivão de Polícia.

§ 4º A classificação final do concurso será determinado pelas notas obtidas pelos candidatos nas provas de 1ª à 4ª Fase, levando-se em conta o exame psicotécnico.

§ 5º O candidato classificado deverá ser submetido a teste físico, passível de eliminação, caso não obtenha o padrão mínimo apresentado pela Academia de Polícia Judiciária Civil.

Art. 42 São requisitos para inscrição no concurso:

I - ser brasileiro;
II - ter no mínimo 21 (vinte e um) anos de idade completos, e 45 (quarenta e cinco) anos no máximo à data do encerramento das inscrições, excetuando-os os componentes das carreiras Policial Civil;
III - não registrar antecedentes criminais;
IV - estar em gozo dos direitos políticos;
V - estar quites com o serviço militar;
VI - ter altura mínima de um metro e sessenta centímetros;
VII - para Delegado de Polícia, ser portador de diploma de Bacharel em Direito;
VIII - para Escrivão de Polícia, ser portador de certificado de conclusão de 2º grau ou equivalente;
IX - para Agente Policial ser portador de certificado de conclusão de 2º grau ou equivalente e carteira nacional de habilitação de categoria "D", "C" ou "B";
X - prova de conduta ilibada na vida pública e privada, passada por autoridade policial ou judiciária, sem prejuízo do disposto no Art. 48, § 1º, desta Lei.

Parágrafo único. Os ex-policiais civis ou militares, e ex-servidores públicos a qualquer título, exonerados ou demitidos mediante procedimentos administrativos disciplinares, ou cassados por sentença judicial, não poderão, salvo se reabilitados nos termos da Lei, se inscreverem para quaisquer cargos existentes no quadro da Polícia Judiciária Civil, incorrendo em crime de responsabilidade a inobservância desta norma pelo administrador responsável.

Art. 43 Compete ao Diretor Geral de Polícia Judiciária Civil homologar os concursos públicos.

Parágrafo único. Verificando a existência de pelo menos 10% (dez por cento) dos cargos vagos fixados em lei, para as Classes iniciais de cada carreira, o Diretor Geral de Polícia Judiciária Civil promoverá, no prazo de 30 (trinta) dias, a abertura do concurso público, designando os membros da banca examinadora.

CAPÍTULO II
Do Estágio Probatório

Art. 44 Homologado o concurso, assegurar-se-á ao candidato aprovado a nomeação com a ordem de classificação.

Art. 45 O policial civil, em estágio probatório, não poderá, em hipótese alguma, ser colocado à disposição de outros órgãos do Estado, de natureza não policial, nem exercer cargo ou função de confiança.

Art. 46 O Diretor Geral de Polícia Civil instituirá uma comissão composta de 03 (três) Delegados de Polícia para, nos 04 (quatro) meses antes do término do biênio do estágio probatório, analisar e emitir parecer conclusivo sobre a atuação pessoal e funcional do Delegado de Polícia Substituto e do Policial Civil de investidura temporária, observado o previsto nos incisos I a VIII do Art. 48 desta Lei.

§ 1º Se a conclusão da comissão for desfavorável à permanência, será dada vista ao estagiário para que, no prazo improrrogável de 10 (dez) dias, contados de sua ciência, apresente defesa, pessoalmente ou por intermédio de procurador habilitado.

§ 2º Esgotado o prazo e produzidas as provas requeridas, a comissão decidirá pelo voto da maioria absoluta de seus membros.

§ 3º A decisão da comissão será formaliza[illegible] ao Diretor Geral que adotará as providências cabíveis.

§ 4º A apuração dos requisitos de[illegible]rá processar-se de modo que a exoneração do servidor não ay[illegible]rado no estário probatório, se faça antes de concluído o último [illegible] período de estágio, sob pena de responsabilidade.

§ 5º Sendo o estagiário Delegado de Polícia Substituto os membros da Comissão serão designados dentre os Delegados de Polícia de Classe Especial.

Art. 47 Ao entrar em exercício, o policial civil nomeado para cargo de provimento efetivo ficará sujeito a estágio probatório por período de 02 (dois) anos, durante o qual sua aptidão e capacidade serão objetos de avaliação para o desempenho do cargo.

Art. 48 O policial civil será submetido a curso de formação técnico-profissional, com carga horária mínima de 480 (quatrocentos e oitenta) horas-aula, sendo verificado o preenchimento dos seguintes requisitos:

I - conduta ilibada, na vida pública e privada;
II - aptidão;
III - disciplina;
IV - assiduidade;
V - dedicação ao serviço;
VI - eficiência;
VII - responsabilidade;
VIII - obter média mínima nas matérias ministradas pela Academia de Polícia Judiciária Civil, conforme dispuser o seu regimento interno, com no mínimo de 80% (oitenta por cento) de frequência às aulas.

§ 1º A apuração da conduta de que trata o inciso I, que abrangerá também o tempo anterior à nomeação, será efetuada pelo serviço de informação da Polícia Judiciária Civil;

§ 2º O atendimento aos requisitos aludidos nos incisos II e VII serão apurados mês a mês, através de relatórios circunstanciados da atividade do estagiário, de acordo com formulário próprio.

§ 3º O Delegado de Polícia Substituto e o Policial Civil de investidura temporária aprovados no curso de formação técnico-profissional e que tiverem preeenchido os requisitos dos incisos I a VIII deste artigo, cumprido o período de estágio probatório, passarão a integrar, sem qualquer outra condição, ao cargo de Classe "A", das respectivas carreiras.

§ 4º A quantidade de cargos policiais civil de Delegado de Polícia Substituto e de investidura temporária correspondente sempre a de cargos vagos da Classe "A", da respectiva carreira.

§ 5º Será exonerado por ato governamental o Delegado de Polícia Substituto e o policial de investidura temporária que não concluirem, com aproveitamento, o curso de formação técnico-profissional ou, a qualquer tempo, se não preencher os demais requisitos estabelecidos para o estágio probatório.

Art. 49 O Delegado de Polícia Substituto e o Policial Civil de investidura temporária, a partir de suas matrículas no curso de formação técnico-profissional, farão jus à 60% (sessenta por cento) do vencimento da Classe "A", dos cargos para os quais se habilitam.

Parágrafo único. O Delegado de Polícia Substituto e o policial civil de investidura temporária, após o término do Curso de Polícia Judiciária Civil, lotados em unidade policial, atendido a necessidade de serviço e respectiva classificação, passarão a perceber 100% (cem por cento) do vencimento do cargo das respectivas classes iniciais.

Art. 50 O período de estágio probatório em cargo policial civil é considerado de efetivo exercício para fins de aposentadoria, disponibilidade, promoção e adicionais.

Parágrafo único. Ao servidor público que haja sido exonerado para preencher cargo por concurso público e não complete o período probatório por decisão do Poder Público, é garantido o retorno ao cargo anteriormente ocupado, com todos os direitos e vantagens dele decorrentes, exceto se a exclusão se der "a bem do serviço público".

Art. 51 O Policial Civil considerado inválido em caráter permanente, por acidente em atividade de instrução ou no exercício da função, será aposentado com proventos integrais na Classe final da carreira que exerce, excetuando-se o Delegado de Polícia Substituto e os Policiais de investidura temporária, quando ainda no curso de formação técnico profissional na Academia de Polícia Judiciária Civil.

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Secretaria de Estado de Gestão - Imprensa Oficial
Clique aqui para verificar a autenticidade